

CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BABYBOOM SURROGACY INC., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR BABYBOOM SURROGACY INC, EN LO SUCESIVO “EL DIVULGADOR” Y POR LA OTRA PARTE _____ EN LO SUCESIVO “EL RECEPTOR”, Y QUE EN SU CONJUNTO SERÁN CONSIDERADAS COMO “LAS PARTES”; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I.- DECLARA EL DIVULGADOR:

- a) Que es una persona moral, constituida conforme a las leyes de Estados Unidos de Norteamérica, con domicilio en 1111, 6th Av. Suite 300, 92101, San Diego California, Estados Unidos de Norteamérica, misma que no tiene impedimento legal alguno para la prestación de servicios dentro de territorio de los Estados Unidos Mexicanos.
- b) Que tiene el domicilio legal dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos, es el ubicado en Avenida Thiers 96, Anzures, Miguel Hidalgo 11590, Ciudad de México
- c) Que es su voluntad obligarse en los términos del presente contrato.
- d) Que no tiene impedimento legal o de cualquier otra índole que le impida celebrar el presente Contrato.

II.- DECLARA EL RECEPTOR:

- a) Que es una persona física, de _____ años, que vive en _____
- _____
- _____

- b) Que es su voluntad obligarse en los términos del presente contrato.
- c) Que guardará secrecía de toda la información que reciba de **EL DIVULGADOR**, en lo sucesivo **EL SERVICIO**.

III.- DECLARAN LAS PARTES:

- a) Que reconocen que iniciaran una relación jurídica en donde **EL DIVULGADOR** entregará a **EL RECEPTOR** Información Confidencial de diversos servicios en este caso en particular derivado de **EL SERVICIO** donde se maneja la protección de datos personales y datos sensibles, que se encuentran regulados por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y sus leyes correlativas según la legislación de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que reconoce **EL RECEPTOR** que en ningún momento podrán revelar información relacionada a **EL SERVICIO**.
- b) Las Partes declaran que el presente contrato y el contenido de este tienen el carácter de **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL**.

CLÁUSULAS

PRIMERA. - Información Confidencial.

Se entiende por Información Confidencial toda la información escrita u oral que sea posteriormente confirmada por escrito, gráfica o contenida en medios escritos, electrónicos o electromagnéticos que se encuentren identificada y marcada claramente por **LAS PARTES** o cualquiera de sus filiales como confidencial, la que incluye de manera enunciativa mas no limitativa, información médica, gestación subrogada, financiera y comercial relativa a nombres de pacientes o socios potenciales, propuestas de trabajo, estrategias de trabajo, estructura organizacional, composición de sociedad y de la corporación, reportes, planes, proyecciones de mercado, datos y cualquier otra información industrial, junto con algoritmos médicos e informáticos, fórmulas, mecanismos, patrones, métodos, técnicas, procesos de análisis, marcas registradas o no registradas, nombres comerciales, documentos de trabajo, compilaciones, comparaciones, estudios o cualquier otro(s) documento(s) preparado(s) y conservado(s) con carácter confidencial por **LAS PARTES** o cualquiera de sus filiales.

SEGUNDA. - Objeto de Contrato.

EL RECEPTOR guardará secreto y confidencialidad respecto a la información que ha desarrollado **EL DIVULGADOR**, para ello, el presente contrato tiene por objetivo convenir sobre la información que **EL DIVULGADOR** dará a **EL RECEPTOR** es con carácter estrictamente confidencial. **EL RECEPTOR** no podrá divulgar o revelar a persona alguna, en parte o en su totalidad la información confidencial proporcionada directa o indirectamente por parte de **EL DIVULGADOR**, sin el consentimiento previo y por escrito de éste, salvo en los casos en que, por la naturaleza propia de la gestión a desarrollar por **EL RECEPTOR**, así se requiera.

EL RECEPTOR en ningún momento podrá divulgar a terceros el origen de la información, algoritmos, fórmulas, tratamientos médicos, servicios de intermediación en gestación subrogada, servicios médico-hospitalarios, hospitalización, cirugía, servicios farmacéuticos, análisis de laboratorio, radiología e imagen, estudios y análisis patológicos, terapia, rehabilitación, dieta, nutrición, trabajo social, atención médica y psicológica, reclutamiento de personal, siendo este de manera enunciativa más no limitativa, todo aquello además que dieron origen al funcionamiento de **EL DIVULGADOR** que se generará a través de **EL PROYECTO**, además de guardar confidencialidad del o de los contactos de cualquier otra persona que estén involucradas en el desarrollo de **EL TRABAJO**, en caso de requerirlo no podrá hacerlo sino a través **EL DIVULGADOR**.

TERCERA. - Propiedad de la Información.

LAS PARTES reconocen que la Información Confidencial que se haya manejado entre ellas ha sido y será de la exclusiva propiedad de **EL DIVULGADOR** de la cual es propietario siendo esta la información Confidencial.

Dado lo anterior, **LAS PARTES** manifiestan, y en particular **EL RECEPTOR**, que los contactos derivados del **TRABAJO** desarrollado por **LAS PARTES** y en específico relacionados con **EL DIVULGADOR** o cualquier otro derivado del **SERVICIO** serán siempre y en todo momento, aún después de la vigencia del presente instrumento, serán considerados como contactos de **EL DIVULGADOR**.

CUARTA. - Confidencialidad de la Información.

EL RECEPTOR NO podrá revelar la Información Confidencial a los empleados, agentes, asesores, filiales, representantes o cualquier persona que la requiera en forma justificada o injustificada, haciéndose **EL RECEPTOR** responsable de los daños y perjuicios que por violación al presente contrato causen las mencionadas personas frente a **EL DIVULGADOR** que entregó la Información, teniendo que celebrar con el personal contratos de confidencialidad, a fin de salvaguardar toda información y procesos que se deriven de la relación jurídica que se genere.

EL RECEPTOR no podrá hacer copia de la información confidencial que haya recibido sin previo consentimiento de **EL DIVULGADOR** por escrito ni utilizarla en su beneficio o de un tercero en caso de terminación del presente contrato.

La información Confidencial proporcionada anteriormente por **EL DIVULGADOR** recibirá el mismo tratamiento a la firma de este contrato que la que se contenga bajo la presente.

No obstante, lo anterior **LAS PARTES** no tendrán obligación de mantener como Confidencial la Información a que se refiere este contrato en los siguientes casos:

- a) Que sea o llegue a ser de dominio público, sin mediar incumplimientos de este convenio por la **PORTE** receptora y;
- b) Que se reciba de un tercero sin que esa divulgación quebrante o viole una obligación de confidencialidad, siempre y cuando sea en una reunión en la que esté presente **EL DIVULGADOR** o que haya sido aprobada por este último.

En el supuesto de que alguna autoridad solicite a **EL RECEPTOR** la Información Confidencial, ésta deberá dar aviso inmediato a la otra **PORTE** para que ésta tome las medidas que considere pertinentes.

Asimismo, **EL RECEPTOR** se obliga a dar únicamente la Información que le haya sido requerida, haciendo su mejor esfuerzo para que en caso de que la autoridad no haya delimitado la Información solicitada, busque se delimite a efecto de afectar lo menos posible lo relativo a la Información Confidencial.

QUINTA. - Obligación de las partes.

Las Partes se obligan por sí y por los trabajadores y personal externo que asignen a la evaluación del **SERVICIO**, especialmente a:

a.- No revelar, difundir, publicar, reproducir, utilizar, transmitir o dar a conocer bajo ninguna forma y circunstancia, y por ningún medio, la Información a la que tenga acceso.

Esta obligación no será aplicable:

i.- Respecto de aquella información que haya sido, sea o llegue a ser de conocimiento o dominio público, siempre que dicha información no haya dado a conocer con incumplimiento a este acuerdo de confidencialidad.

ii.- Aquellos casos en que la legislación o autoridad así lo dispongan.

b.- Utilizar la información que reciba únicamente para el propósito para el que fue revelada, esto es, para la evaluación del Proyecto.

c.- Revelar solo en forma limitada la Información Confidencial, dentro de su organización y al personal que en estricto rigor tenga necesidad de conocer la Información Confidencial para el estudio del Proyecto, y velar porque éstos conozcan y respeten la obligación de confidencialidad contenida en el presente instrumento.

d.- No divulgar a terceras personas o instituciones la información obtenida, o cualquier otra a la que tenga acceso con motivo del desarrollo del Proyecto desarrollado.

e.- Responder de todo daño que, por su hecho o culpa, o de los investigadores contratados por ella, ocasione el incumplimiento de esta obligación a la Parte emisora o a terceros.

f.- No permitir el acceso de terceros a la información obtenida.

g.- Los investigadores, consultores, trabajadores o asesores externos no podrán explotar y aprovechar en beneficio propio o ajeno, la información obtenida o conocimientos adquiridos durante el proceso del Proyecto, o cualquier otra que le sea entregada o a la que tenga acceso con motivo de dicho Proyecto.

h.- Tomar las medidas necesarias y suficientes para que sus trabajadores, empleados, prestadores externos, empresas contratistas, proveedores y clientes respeten la obligación de confidencialidad establecida en el presente acuerdo.

SEXTA. - Término del contrato.

Cualquier incumpliendo a las normas establecidas en el presente Acuerdo, especialmente de aquellas relativas al deber de confidencialidad y reserva, dará derecho a la Parte afectada por el incumplimiento a poner término inmediato al mismo, así como de iniciar las acciones que estimare pertinentes

SÉPTIMA. - Daños y Perjuicios.

Para el caso de que **EL RECEPTOR**, incluyendo a sus respectivos empleados, asesores socios, personal de confianza, familiares, amigos o cualquier persona ajena incumplan alguna de las estipulaciones del presente contrato, pagará a la otra parte los daños y perjuicios que tal incumplimiento ocasionare, sin perjuicio de las demás acciones legales que procedan por la violación a los derechos de propiedad intelectual, incluyendo el delito de revelación de secretos contemplado en los artículos 210 y 211 y demás relativos al Código Penal Federal de los Estados Unidos Mexicanos.

Además de las sanciones establecidas en las leyes mencionadas en el párrafo que antecede, en caso de que **EL RECEPTOR**, sus trabajadores, allegados, personas subordinas o terceras personas relacionadas a éste, revelen información que le haya proporcionado **EL DIVULGADOR**, este deberá pagar a **EL DIVULGADOR** una pena pecuniaria equivalente a un 30% (treinta por ciento) extra, sobre las pérdidas que **EL DIVULGADOR** haya sufrido.

OCTAVA. - Sucesores y Cesionarios.

El presente contrato no podrá ser cedido por **LAS PARTES** en ninguno de sus derechos y obligaciones, sin el previo consentimiento por escrito de la otra **PORTE**.

NOVENA. - Vigencia.

El presente contrato entrará en vigor a partir de la fecha de firma por ambas **PARTES** y permanecerá en vigor, en tanto siga vigente el contrato celebrado entre **LAS PARTES**. Las obligaciones contenidas en el presente contrato permanecerán vigentes durante toda su vigencia aún en el caso de que se dé terminada previamente la relación de trabajo o de servicio entre **LAS PARTES** y 10 (diez) años posteriores a la terminación.

No obstante, cada Parte está facultada para rescindir el presente Acuerdo en forma anticipada en cualquier momento, sin responsabilidad ni indemnidad alguna, mediante previo aviso dado por escrito a la otra Parte.

DÉCIMA. - Propiedad Industrial.

EL RECEPTOR conviene en ceder a **EL DIVULGADOR** a título gratuito todos los derechos de invención y de explotación de los resultados obtenidos o de propiedad industrial que deriven del desarrollo de la obra materia de este Contrato, con el fin de que **EL DIVULGADOR**, si así lo cree conveniente, se reserve el derecho de licenciamiento o de hacer la debida difusión.

De igual forma **EL RECEPTOR** reconoce todos y cada uno de los derechos de propiedad industrial que tiene **EL DIVULGADOR** sobre **EL SERVICIO**, toda vez que los procesos, procedimientos, fórmulas, algoritmos, servicios de intermediación en gestación subrogada, incluyendo los servicios médico-hospitalarios, hospitalización, cirugía, farmacéuticos, análisis de laboratorio, radiología e imagen, estudios y análisis patológicos, terapia, rehabilitación, dieta, nutrición, trabajo social, atención médica y psicológica, inherentes a dicha actividad profesional, así como para los distintos fines que dan origen a **EL SERVICIO**. Por lo que **EL RECEPTOR** tiene explícitamente **PROHIBIDO**, revelar cualquier tipo de información, ya que se sancionará de igual forma, de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

DÉCIMA PRIMERA. - Devolución de la Información.

EL RECEPTOR se obliga a devolver a **EL DIVULGADOR** toda la **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL** que se le haya proporcionado, incluyendo resúmenes, hojas de trabajo, extractos, análisis, disquetes o copias de la misma, y/o a destruir cualquier documento o soporte material que contenga todo o parte de la **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL**, dentro de los 5 (cinco) días siguientes a aquel en que **EL DIVULGADOR** haya dado por terminado la relación jurídica entre **LAS PARTES**, por cualquiera de las causales establecidas en este contrato o aquellas que lleguen a afectar el libre funcionamiento y desempeño de **EL DIVULGADOR**. Asimismo, **EL RECEPTOR** se obliga a no duplicar, reproducir, transformar o almacenar la **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL** en una computadora, sistema de información electrónico o cualquier otro medio ubicado fuera de las instalaciones de **EL DIVULGADOR**, a menos que obtenga el consentimiento previo y por escrito de **EL DIVULGADOR**.

DÉCIMA SEGUNDA. - Obligación de no Competir.

EL RECEPTOR reconoce que el incumplimiento de este Convenio causaría un daño irreparable tanto a **EL DIVULGADOR**, como al servicio que ofrece a sus clientes, por lo que **EL RECEPTOR** expresamente se obliga a lo siguiente:

1. A no ofrecer, prestar o suministrar, dentro productos iguales o similares dentro del territorio que **EL DIVULGADOR** se desenvuelve, que en estos momentos es en la República Mexicana y en caso de que **EL DIVULGADOR** se expanda o abra otras sucursales o filiales en otros países o territorios, **EL RECEPTOR** continuará guardando confidencialidad respecto a la **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL** que le sea entregada, de acuerdo a la vigencia de secrecía establecida en este contrato.
2. A no contactar o tratar de contratar en beneficio directo o indirecto a cualquier otra persona o entidad, con ningún cliente o **NEGOCIO** relacionado con **EL DIVULGADOR** dentro del territorio o territorios futuros de acuerdo a lo establecido en el inciso anterior.

3. A no influir ni a tratar de influir en los clientes a los que ofrece **EL DIVULGADOR** ofrece sus productos y servicios o cualquier otro beneficio propio del que pudiera sacar provecho.

4. A no obstaculizar, romper o tratar de romper la relación entre **EL DIVULGADOR** y cualquiera de sus clientes, proveedores o colaboradores, ni a tratar de hacer negocios con ellos, así como a no tratar de transferir, vender, arrendar o transmitir en cualquier otra forma o permitir el uso de los secretos comerciales, información propia u otros activos de **EL DIVULGADOR** a cualquier otra persona física o moral, dentro o fuera del territorio enunciado en el inciso 1.

5. A no obstaculizar, romper o tratar de romper la relación entre los clientes, proveedores o colaboradores, ni a tratar de hacer negocios con ellos, así como a no tratar de transferir, vender, arrendar o transmitir en cualquier otra forma o permitir el uso de los secretos comerciales, información propia u otros activos de **EL DIVULGADOR** a cualquier otra persona física o moral, dentro o fuera del territorio enunciado en el inciso 1.

6.- A no formar parte de ningún grupo que lucre o actúe de mala fe con la integridad de las personas a las cuáles ayudara en dicho proceso y no participara, ni divulgara información del proceso de embarazo, parto y puerperio, en redes sociales (facebook, twitter, instagram o cualquier otra) o grupos de whats app.

DÉCIMA TERCERA. - Modificaciones.

LAS PARTES acuerdan que cualquier modificación a lo establecido en el presente contrato se hará constar por escrito y de común acuerdo.

DÉCIMA CUARTA. - Notificaciones y Domicilios.

Cualquier aviso o requerimiento bajo el presente deberá ser enviado por escrito y entregado a mano con acuse de recibido debidamente firmado por las **PARTES**.

Para estos efectos **LAS PARTES** declaran como domicilios los establecidos en el apartado de declaraciones que hizo cada una de ellas en el presente contrato.

En caso de que cualquiera de LAS PARTES cambie de domicilio se obliga a dar aviso a la otra parte con **5 (CINCO)** días de anticipación por escrito y con acuse de recibido.

DÉCIMA QUINTA. - Contrato Total.

El presente contrato, así como cualquier documento que debe ser otorgado o entregado de acuerdo con lo que aquí se establece, contiene el acuerdo total entre **LAS PARTES** con respecto a las materias aquí incluidas y sobresee y cancela todos los acuerdos, negociaciones, convenios, escritos anteriores entre **LAS PARTES** con relación a la materia del presente contrato.

DÉCIMA SEXTA. - Títulos De Las Cláusulas.

Los encabezados incluidos en este contrato son para referencia y no tendrán ningún efecto legal, todo lo relativo a su interpretación se deberá observar el contenido de las cláusulas

DÉCIMA SÉPTIMA. - Jurisdicción e Interpretación.

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato **LAS PARTES** se someten expresamente a las Leyes y a los tribunales competentes de la Ciudad de México renunciando a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra razón.

En caso de incumplimiento se hará acreedor al pago de daños y perjuicios ocasionados a BabyBoom Surrogacy Inc, por una cantidad de \$500, 000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N)

Leído que fue por LAS PARTES y debidamente enteradas de todas y cada una de las cláusulas y del contenido y alcance legal del presente contrato, lo suscriben de conformidad reconociendo las firmas que calza el presente como las que utilizan para todos los actos legales, en la Ciudad de México, a los ____ días del mes de _____ del _____.

EL PRESENTE CONTRATO CONSTA EN 8 FOJAS ÚTILES POR UN LADO DEBIENDO SER RUBRICADO Y FIRMADO AL CALCE.

EL DIVULGADOR

EL RECEPTOR

BABYBOOM SURROGACY INC